

Santiago,

30 diciembre 2024

Resolución Exenta N°: 12025/24

Vistos:

1. Que, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 14° del Reglamento sobre Tramitación y Resolución de Reclamos de Servicios de Telecomunicaciones, Decreto Supremo N° 194, de 2012, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en adelante el Reglamento. Por su parte la reclamante individualizada en nómina adjunta, dedujo insistencia en contra de VTR COMUNICACIONES SpA, domiciliada en Avenida El Salto N°5450, Piso 8, Huechuraba, Región Metropolitana y WOM S.A., domiciliada en General Mackenna N°1369, Piso 7, Santiago, Región Metropolitana, en adelante las reclamadas, por no ser acogido su requerimiento acerca de la reversa de portabilidad no cursada asociada a la línea telefónica singularizada en la nómina.

2. Que, mediante Ord. N°821700, la Subsecretaría notificó, al Coordinador de Reclamos de las reclamadas la circunstancia de la interposición de la insistencia, mediante transferencia electrónica de 13 de Diciembre de 2024, de acuerdo a lo señalado en el artículo 16° del Reglamento.

3. Que, mediante Ingreso Subtel N°158980, de 17 de Diciembre de 2024, consta la respuesta de VTR COMUNICACIONES SpA, que señala que acoge parcialmente el reclamo presentado indicando que “En relación a lo planteado, hacemos presente que nuestra compañía cuenta con la mejor disposición de atender la situación reclamada, por ello; en fecha 17 de diciembre de 2024, escalamos el caso con nuestro departamento de Portabilidades, quienes nos informaron que se derivaron los antecedentes para la solicitud de reversa de portabilidad a la compañía Wom del número móvil N°xxxx96710, es así que; en el transcurso de los días, la compañía en cuestión se contactará con reclamante.

Cabe señalar que, se verifica en sistema de atención comercial y a la fecha no se registran boletas emitidas en cuenta de facturación N°248534150776.

Finalmente, queremos expresar nuestras más sinceras disculpas, por las molestias ocasionadas, ya que esta experiencia no representa bajo ningún punto de vista el compromiso y principal objetivo de VTR: brindar un servicio de calidad a nuestros clientes. Sin embargo, eventualmente pueden surgir inconvenientes que no son compatibles con nuestro lineamiento de servicio y tampoco con los estándares de calidad que nos hemos propuesto.”

4. Que, mediante Ingreso Subtel N°161055, de 20 de Diciembre de 2024, consta la respuesta de WOM S.A. que señala que acoge parcialmente el reclamo presentado indicando que “Me es grato saludar y a la vez otorgar respuesta al reclamo de la referencia en virtud del cual nos expone su disconformidad, en relación a la portabilidad sin consentimiento de línea xxxx96710 a la compañía VTR, al respecto informamos lo siguiente:

En cuanto al caso en específico, podemos señalar que respecto a la anulación de portabilidad de la línea N°xxxx96710, esta gestión fue informada al operador VTR y debido a que no proporcionó un número de contacto distinto al número portado, no es posible gestionar reversa de portabilidad, por lo que debe responder a la solicitud según el contacto telefónico o email que fue ingresado por reclamante o ingresar la solicitud de anulación con los datos requeridos para que se pueda gestionar la misma.”

5. Que la facultad para suscribir bajo la fórmula "Por orden del Subsecretario de Telecomunicaciones" respecto de las resoluciones que resuelven en definitiva las insistencias de los reclamos que deduzcan los usuarios en virtud de lo dispuesto en el Título II del Reglamento sobre Tramitación y Resolución de Reclamos de Servicios de Telecomunicaciones, está delegada en el Jefe del Departamento Gestión de Reclamos, mediante la Resolución Exenta N° 470, de 2013, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Considerando,

Que, del mérito de los antecedentes se desprenden las siguientes consideraciones:

1. Que, la materia del presente reclamo dice relación con la reversa de portabilidad no cursada asociada a la línea telefónica singularizada en la nómina. La reclamante señala textualmente en este sentido que "Yo gestioné la portabilidad de 4 líneas, y sólo se podía portaron una, yo le digo al telefonista que no quiero sólo una, que si no me pueden portar las cuatro líneas no quiero la portabilidad, igualmente hicieron la entrega del chip en una conserjería no estando yo presente, lo recibió un tercero ajeno. Llamo para cancelar la portabilidad en varias ocasiones y a última hora me informan que no se puede realizar por problemas técnicos. No me dan solución y tampoco me aceptan pasar las otras 3 líneas, me quedaré sin servicio."

2. Que, cabe hacer presente que para que una solicitud de portabilidad sea cursada por las Compañías de Telecomunicaciones, el requirente del nuevo servicio debe acudir a la compañía receptora y cursar su solicitud de forma personal, documento que debe estar firmado y, al que debe acompañar los documentos requeridos por la empresa receptora, circunstancia que será suficiente para generar la renuncia a su actual empresa, sin necesidad de acudir a ella.

3. Que, a su vez, Artículo 6° del Decreto N° 379, del Reglamento que Establece las Obligaciones para el Adecuado Funcionamiento del Sistema de Portabilidad de Números Telefónicos, dispone que, "Tratándose de personas jurídicas, deberá además acompañarse copia de la escritura o instrumento jurídico que, conforme a la naturaleza jurídica de la misma, dé cuenta de la personería de quien concurra solicitando la portabilidad en su nombre".

4. Que, revisado el Sistema Gestión de Portabilidad, figura la portabilidad de la línea objetada con fecha 17 de diciembre de 2024 desde WOM S.A. hacia VTR COMUNICACIONES SpA.

5. Que, el mismo Sistema Gestión de Portabilidad no refleja solicitud oportuna de reversa para la portabilidad antes indicada, de acuerdo a lo establecido en el Art. 15° del Reglamento de Portabilidad en que se indica que *"el requirente podrá revertir el proceso de Portabilidad, siempre cuando lo haga antes de la hora de cierre diario de la TPD la que será determinada por la Subsecretaría mediante Resolución, por tanto dicha solicitud debe efectuarse el mismo día de la solicitud de portabilidad."*

6. Que, no obstante lo antes señalado, la reclamante adjunta a su reclamo una solicitud formal de reversa de portabilidad fechada el 06 de diciembre de 2024 para la línea objetada en autos, es decir, mucho antes de la concreción de la portabilidad misma. Solicitud efectuada ante la compañía VTR COMUNICACIONES SpA, la que no dio el

correspondiente curso a la misma, correspondiendo por tanto que deje sin efecto todo cobro respecto de una portabilidad de la cual se solicitó la reversa de forma oportuna, además de coordinarse con la compañía donante WOM S.A. para retornar la línea hacia esta última.

7. Que, a su vez, WOM S.A., deberá recepcionar la numeración telefónica objetada en autos bajo las condiciones vigentes con anterioridad a la solicitud inicial de portabilidad.

8. Que, respecto del corte de suministro derivado del procedimiento de portabilidad no revertido, cabe señalar que atendido a que WOM S.A. como compañía donante forma parte del procedimiento de manera coordinada con la compañía receptora, es que debe responder por la falta de servicio que se reclama; esto, sin perjuicio de las acciones que le asisten en contra de VTR COMUNICACIONES SpA, por la responsabilidad de no cursar oportunamente la solicitud de reversa de portabilidad acreditada en autos por la reclamante.

9. Que, el artículo 27° de la Ley General de Telecomunicaciones, N°18.168, en relación con el artículo 40° del Decreto Supremo N°18, de 2014, Reglamento de Servicios de Telecomunicaciones, señala que la compañía telefónica deberá descontar del cargo fijo mensual, a razón de un día por cada 24 horas o fracción superior a 6 horas, toda suspensión, interrupción o alteración del servicio telefónico que exceda de seis horas en un día o de 12 horas continuas o discontinuas mensuales. En caso que la suspensión, interrupción o alteración exceda de 48 horas continuas o discontinuas en un mismo mes y no obedezca a fuerza mayor o hecho fortuito, el concesionario deberá además, indemnizar al usuario con el equivalente al triple del valor de la tarifa diaria por cada día de suspensión, interrupción o alteración del servicio.

10. Que, atendido el hecho que la reclamante se encuentra sin suministro de telefonía e internet móvil desde que fue unilateralmente portada, a saber, el 17 de diciembre de 2024, y que WOM S.A., no acreditó en autos que la causa del corte se deba a un hecho imputable al suscriptor, corresponde que efectúe el descuento proporcional del cargo fijo por cada día sin suministro.

11. Que, respecto de la obligación de WOM S.A., de indemnizar a la reclamante con el triple del cargo fijo diario por cada día en que existió corte de servicio, cabe hacer presente que atendida la naturaleza de esta obligación, la base de cálculo de esta operación, es decir, el valor del cargo fijo, debe considerarse en su valor neto, esto en concordancia con la jurisprudencia administrativa del Servicio de Impuestos Internos, que ha sostenido que las indemnizaciones no constituyen un hecho gravado o afecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA).

12. Que, en consecuencia, no habiendo acreditado WOM S.A., la existencia de caso fortuito o fuerza mayor que la libere de la obligación a que hace referencia el artículo 27° de la Ley General de Telecomunicaciones y el artículo 40° del Reglamento de Servicios de Telecomunicaciones, deberá indemnizar a la reclamante con el equivalente al triple del cargo fijo diario, durante el período de suspensión del suministro.

13. Que, para efecto de la aplicación de los descuentos y de las indemnizaciones señalados precedentemente, WOM S.A., deberá estar a lo dispuesto en el artículo 40° inciso 2° y 3° del Reglamento de Servicios de Telecomunicaciones

Y considerando, además, lo establecido en el Artículo 19° del Reglamento, SE RESUELVE:

ACOGER la insistencia presentada por la reclamante ya individualizada, en contra de VTR COMUNICACIONES SpA, quien deberá dejar sin efecto todo eventual cobro derivado de la portabilidad oportunamente reversada. Además de coordinarse con la empresa donante WOM S.A., para el retorno de la línea objetada hacia esta última, o restituir aquella suma que hubiese sido pagada por la reclamante, con los reajustes e intereses legales, de conformidad a lo establecido en el artículo 28° del Reglamento.

A su vez, WOM S.A., deberá recepcionar la línea objetada bajo las condiciones vigentes al momento en que ésta fue portada sin ser solicitada. Además, deberá descontar e indemnizar la proporción del cargo fijo establecido para el servicio reclamado por los días sin suministro del mismo desde el 17 de diciembre de 2024 hasta el efectivo suministro del servicio una vez retornada la línea, o restituir aquella suma que hubiese sido pagada por la reclamante, con los reajustes e intereses legales, de conformidad a lo establecido en el artículo 28° del Reglamento.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que le competan WOM S.A., en contra de VTR COMUNICACIONES SpA, por la responsabilidad que le cabe en no cursar oportunamente la solicitud de reversa adjunta en autos por la reclamante.

El plazo para cumplir lo anteriormente señalado, será de 15 días hábiles, contados desde la notificación legal de la presente resolución. Sin perjuicio de ello, la concesionaria o ISP, deberá informar a esta Subsecretaría, en el transcurso de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la presente Resolución, la forma en que dará cumplimiento a lo dispuesto en la parte resolutive de este acto, citando o acompañando los documentos que le permitan regularizar la situación reclamada.

Dando cumplimiento a lo señalado en el inciso 4° del artículo 41° de la Ley N°19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de la Administración del Estado, este Organismo Público hace presente que, de acuerdo a lo señalado en el artículo 59° del mismo cuerpo legal, asiste a la parte que se considere agraviada en todo o parte por la presente resolución, el derecho de presentar recurso de reposición ante este Organismo, dentro del plazo de cinco días hábiles contados desde su notificación. Lo anterior es sin perjuicio de los otros recursos de impugnación que la ley señalada le franquea, en los términos y plazos allí señalados.

Anótese y notifíquese a la reclamada y a la reclamante en forma legal.

Por orden del Subsecretario de Telecomunicaciones, resolvió don Danny Saavedra Silva, Jefe del Departamento de Gestión de Reclamos.

ROL N°: 1089873/24

OGI

